

Zmluva o postúpení práv a povinností č.77/Z/2025/1

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

1.1. Postupca: Kamila Zarrella

Právna forma: živnosť
Miesto podnikania: Lachova 1599/2, 851 03 Bratislava
IČO: 48091928
Nie je platca DPH
(ďalej len „postupca“)

1.2 Postupník: Tancuj Vykrúcaj s. r. o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Lachova 1599/2 851 03 Bratislava
Konajúc: Kamila Zarella
IČO: 57329753
DIČ: 2122670803
Nie je platca DPH
(ďalej len „postupník“)

1.3 Nájomca CULTUS Ružinov s.r.o.

sídlo: Ružinovská 28, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
konajúc: Ing. Richard Bednár, PhD., MBA – konateľ
Mgr. et Mgr. Marek Machata – konateľ
IČO: 35 874 686
DIČ: 2021773941
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK32 1100 0000 0026 2670 5802
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 185978/B
(ďalej len „nájomca“ a spolu s postupcom aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Nájomca a Postupca uzatvorili dňa 20.12.2024 Zmluvu o podnájme nebytových priestorov č. 25/NZD/2025/01 (ďalej len „Zmluva“), dňa 28.08.2025 uzatvorili Dodatok č.1 a dňa 28.10.2025 uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 25/NZD/2025/01, ktorých predmetom je podnájom nebytových priestorov v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, v stavbe so súpisným číslom 2747, v katastrálnom území Ružinov, a to miestnosť č. 204 nachádzajúca sa na 1. poschodí o výmere 67,98 m².

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na postúpení všetkých práv a povinností postupcu, vyplývajúcich zo Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1 na postupníka, a to s vyjadrením súhlasu všetkých zmluvných strán tejto zmluvy.

Článok III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je postúpenie všetkých práv a povinností postupcu vyplývajúce mu zo Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1 na postupníka za podmienok uvedených v tejto zmluve, a to okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Postupca postupuje na postupníka všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1.
- 3.2 Postupník bez výhrad vstupuje do práv a povinností postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1 a nájomca s týmto postúpením bez výhrad súhlasí.
- 3.3 Nájomca udeľuje súhlas s postúpením všetkých práv a povinností z postupcu na postupníka dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Článok IV

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán

- 4.1 Postupca vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna prekážka postúpenia práv a povinností.
- 4.2 Postupca a postupník vyhlasujú, že si práva a povinnosti zo Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1 postúpili bezodplatne. Nájomca túto skutočnosť berie na vedomie.
- 4.3 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že touto zmluvou sa nepostupujú prípadné peňažné pohľadávky postupcu voči postupníkovi vyplývajúce zo Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.
- 4.4 Postupník týmto vyhlasuje, že si Zmluvu o podnájme nebytových priestorov 25/NZD/2025/1 podrobne prečítal a s ich obsahom bez výhrad súhlasí.

Článok V

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
- 5.2 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté, že sa v konkrétnom prípade môže zmeniť aj iným spôsobom. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami, a týmto dňom je pre zmluvné strany právne záväzná.

- 5.3 Zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv a je účinná dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží podnájomca a 2 nájomca.
- 5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
- .

Za postupcu:
V Bratislave, dňa 01.12.2025

Za postupníka:
V Bratislave, dňa 01.12.2025

Kamila Zarrella

Tancuj Vykrúcaj s. r. o.
Kamila Zarella

Za nájomcu:
V Bratislave, dňa 01.12.2025

CULTUS Ružinov s.r.o.
Ing. Richard Bednár, PhD, MBA
konateľ

V Bratislave, dňa 01.12.2025

CULTUS Ružinov s.r.o.
Mgr. et Mgr. Marek Machata
konateľ